규제영향분석서

공공재정 부정청구 금지 및 부정 이익 환수 등에 관한 법률

<목 차>

1.신분보장등 조치 미이행시 이행강제금 부과

소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	국민권익위원회	작성자	이름	백인혁
	담당부서(과)	공공재정환수관리과		직급	행정주사
	국장	김응태		연락처	044-200-7582
	과장	손인순		이메일	ihhundred96@korea.kr

2026. 02. 19. 작성

정책책임자직위 성명 (서명)

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본
정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">신분보장등 조치 미이행시 이행강제금 부과</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법 제 24조</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">법령명</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>신설</td><td>5.입법예고</td><td>2026.03.18~2026.04.27
(예정)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">규제의
필요성</td><td>6.추진배경
및 정부개입
필요성</td><td colspan="3">현행 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」(이하 "공공재정환수법")은 다른 반부패 법률과 달리 국민권익위원회로부터 신분보장등조치결정을 받은 후 그 정해진 기한까지 신분보장등조치를 하지 아니한 자에게 1천만원 이하의 과태료를 부과하고 있으나, 국민권익위원회의 신분보장등조치결정의 실효성 제고 및 유사 사안에 대한 다른 반부패 법률과의 제재 수준 통일을 위해 기존 과태료를 부과하던 것을 이행강제금 부과로 상향</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">국민권익위원회의 신분보장등조치결정을 이행하지 아니한 자에게 국민권익위원회가 이행강제금을 부과할 수 있도록 하는 근거규정 신설</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단
및 이해관계자</td><td colspan="3">국민권익위원회의 신분보장등조치결정을 이행하지 아니한 자자</td></tr>
<tr><td>9.규제목표</td><td colspan="3">공공재정 부정청구등 행위 신고자들이 신고등으로 불이익을 받지 않도록 신분보장등조치결정의 실효성 제고</td></tr>
<tr><td rowspan="3">규제의
적정성</td><td rowspan="2">10.영향평가
여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11.비용편익
분석
(정성분석)</td><td colspan="3">공공재정 부정청구등 신고를 이유로 불이익조치를 받은 신고자등에 대한 국민권익위원회의 원상회복 등 신분보장등조치결정의 실효성을 제고함으로써 얻는 사회적 이익이 신분보장등조치결정을 이행하지 아니한 자가 부담하는 비용보다 클 것으로 예상됨</td></tr>
<tr><td rowspan="3">기타</td><td rowspan="3">12.규제일몰제</td><td>대분류</td><td colspan="2">소분류</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정
예외기준</td><td>1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>2. 국가의 질서 유지 및 국민생명 · 안전과 직접 관련된 규제</td><td>미해당</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="8"></td><td rowspan="8"></td><td></td><td colspan="2">3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제</td><td>해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">경제규제 여부기준</td><td colspan="2">4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정 세부기준</td><td colspan="2">6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰설정여부</td><td>일몰조문</td><td>연장여부</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰유형</td><td>일몰설정기간</td><td>일몰주기</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>13. 우선허용·사후 규제 적용여부</td><td colspan="4">해당사항 없음</td></tr>
</table>

<조문 대비표>

현 행	개 정 안
제24조(준용규정) ① 제17조부터 제23조까지에서 규정한 사항 외에 부정청구등에 대한 신고의 접수·처리, 신고자등의 보호, 포상 및 보상 등에 관하여는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제56조, 제57조, 제58조, 제58조의2, 제59조부터 제61조까지, 제61조의2, 제63조, 제68조제4항부터 제6항까지, 제70조, 제70조의2 및 제71조를 준용한다.	제24조(준용규정) ① ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -- 제61조의2, 제62조의6---- ---------- ----------.
제31조(과태료) ① (생 략) 1. ~ 3. (생 략) 4. 정당한 사유 없이 제19조제7항에 따른 위원회의 조치 요구를 이행하지 아니한 자(제19조제1항에 따른 신분상 불이익을 주거나 근무조건상의 차별을 한 자는 제외한다)	제31조(과태료) ① (현행과 같음) 1. ~ 3. (현행과 같음) <삭 제>

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

○ 현행 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」은 다른 반부패 법률과 달리 국민권익위원회로부터 신분보장등조치 결정을 받은 후 그 정해진 기한까지 신분보장등조치를 하지 아니한 자에게 1천만원 이하의 과태료를 부과

- 국민권익위원회의 신분보장등조치결정의 실효성 제고 및 유사 사안에 대한 다른 반부패 법률과의 제재 수준 통일을 위해 기존 과태료를 부과하던 것을 이행강제금 부과로 상향

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

□ 대안의 내용

○ 국민권익위원회의 신분보장등조치결정을 받은 후 기한 내에 이행하지 않은 자에게 1천만원 이하의 과태료를 부과하던 것을 3천만원 이하의 이행강제금을 부과하는 것으로 규정

□ 선택 근거

○ 국민권익위원회의 신분보장등조치결정 실효성을 제고하고, 다른 반부패 법률과 제재 수준을 통일하기 위해 과태료보다 제재 수준이 높은 이행강제금 규정 신설

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
관계기관 의견 조회 및 입법예고 등을 통해 의견 수렴 예정			

3. 규제목표

공공재정 부정청구등 행위로 신고자가 받은 불이익조치를 해소하기

위한 신분보장등조치결정의 실효성을 제고하기 위해 제재 수준을 상향함으로써 신고자가 안심하고 신고할 수 있는 환경 조성

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

○ 공공재정 누수 방지 및 누수된 재정의 효율적 환수를 위해 부정청구등 행위 신고자가 안심하고 신고할 수 있는 환경 조성 필요

- 다른 반부패 법률에서도 위원회의 신분보장등조치결정 미이행 시 3천만원 이하의 이행강제금을 부과하는 것을 감안하여 제재수준을 통일할 필요가 있으며,

- 신분보장등조치결정을 이행하지 아니한 자에 대한 이행강제금 부과라는 수단이 신고자 보호조치 실효성 확보를 통해 이루고자 하는 목적에 비해 과도하지 않음

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당 없음	해당 없음	해당 없음

o 영향평가 - 기술규제영향평가

해당 없음

- 경쟁영향평가

해당 없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당 없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당 없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당 없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당 없음

- 중기영향평가

해당 없음

- **규제 차등화 예비분석 결과표**: 검토대상 아님

① 규제 영역	해당 없음
② 규제 방식	해당 없음
③ 예비분석모델	해당 없음
판단 근거	
④ 대상 업종	해당 없음
⑤ 예비분석내용	해당 없음
⑥ 차등화적용 여부	해당 없음

o 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당 없음

- 시장유인적 규제설계

해당 없음

- 일몰설정 여부

해당 없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부

해당 없음

3. 해외 및 유사입법사례

o 해외사례

해당 없음

o 타법사례

- 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률

제62조의6(이행강제금) ① 위원회는 신분보장등조치결정을 받은 후 그 정해진 기한까지 신분보장등조치를 하지 아니한 자에게 3천만원 이하의 이행강제금을 부과한다. 다만, 국가 또는 지방자치단체는 제외한다.
②·③ (생략)

- 공익신고자 보호법

제21조의2(이행강제금) ① 위원회는 제20조제1항에 따른 보호조치결정을 받은 후 그 정해진 기한까지 보호조치를 취하지 아니한 자에게는 3천만원 이하의 이행강제금을 부과한다. 다만, 국가 또는 지방자치단체는 제외한다.
②·③ (생략)

- 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률

제15조의2(이행강제금) ① 국민권익위원회는 제15조제4항에 따라 준용되는 「공익신고자 보호법」 제20조제1항에 따른 보호조치결정을 받은 후 그 정해진 기한까지 보호조치를 취하지 아니한 자에게는 3천만원 이하의 이행강제금을 부과한다. 다만, 국가 또는 지방자치단체는 제외한다.
② (생략)

- 공직자의 이해충돌 방지법

제20조(신고자 등의 보호·보상) ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 신고자등의 보호 등에 관하여는 「공익신고자 보호법」 제11조부터 제13조까지, 제14조제2항부터 제8항까지, 제16조부터 제20조까지, 제20조의2, 제21조, 제21조의2 및 제22조부터 제25조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "공익신고자등" 및 "공익신고자"는 각각 "신고자등" 및 "신고자"로, "공익신고등" 및 "공익신고"는 각각 "신고등" 및 "신고"로, "공익침해행위"는 "이 법의 위반행위"로 본다.

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o 피규제자 준수 가능성

국민권익위의 신분보장등조치결정을 이행하지 아니한 자가 의무를 이행할 때까지 이행강제금을 부과함으로써 의무 이행을 간접적으로 확보할 수 있음

※ 최근 3년('23~'25) 신분보장등조치결정 미이행자에 대한 이행강제금 부과 건수 대비 신분보장등조치결정 이행률은 33%(총 3건 중 1건)

2. 규제의 집행가능성

o 행정적 집행가능성

현재 행정인력으로 집행 가능

o 재정적 집행가능성

추가적으로 집행되는 예산 없음

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

○ 공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률 일부개정법률안 마련(2025. 12. 22. 국민권익위원회 전원위원회 의결결)

○ 관계기관 의견조회 등(2026. 2. 10. ~ 2. 24.)

2. 향후 평가계획

해당 없음

3. 종합결론

○ 신고자등에 대한 불이익조치를 한 자로서 국민권익위원회의 신분보장등조치결정을 이행하지 아니한 자에게 이행강제금을 부과할 수 있는 근거를 마련함으로써 신고자 보호조치의 실효성이 향상되고, 신고자가 안심하고 신고할 수 있는 환경이 조성될 것으로 기대